

На основу члана 73. став 8. Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС”, број 35/23),

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања доноси

ПРАВИЛНИК

о начину издавања, обнављања или одузимања лиценци за обављање послова у области безбедности и здравља на раду

"Службени гласник РС", број 76 од 13. септембра 2024.

1. Уводне одредбе

Садржина правилника

Члан 1.

Овим правилником прописује се начин издавања, обнављања или одузимања лиценци, садржина и изглед захтева за издавање и обнављање лиценце и садржина и изглед лиценци, за обављање одговарајућих послова у области безбедности и здравља на раду.

Лиценца

Члан 2.

Лиценцу за обављање одговарајућих послова безбедности и здравља на раду правном лицу, предузетнику или физичком лицу, решењем издаје министар надлежан за послове рада, у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду (у даљем тексту: Закон).

Захтев за издавање или продужавање рока важења лиценце

Члан 3.

Захтев за издавање или продужавање рока важења лиценце подноси се министарству надлежном за послове рада – Инспекторату за рад за лиценце из чл. 4. и 5. овог правилника, а Управи за безбедност и здравље на раду за лиценце из чл. 6, 7. и 8. овог правилника на одговарајућем обрасцу (обрасци од 1 до 10), који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

2. Издавање лиценце

Саветник, односно сарадник за безбедност и здравље на раду

Члан 4.

Захтев за издавање лиценце саветнику, односно сараднику за безбедност и здравље на раду садржи:

- 1) име и презиме подносиоца захтева;
- 2) ЈМБГ подносиоца захтева;
- 3) место и адресу становања;
- 4) стручни, академски и научни назив (са назнаком врсте и степена образовања);

5) податке о радном искуству на пословима безбедности и здравља на раду (за лице из члана 111. став 3. Закона);

6) назив, матични број, ПИБ, шифра и назив делатности послодавца, код којег је стечено наведено радно искуство (за лице из члана 111. став 3. Закона).

Уз захтев се подноси копија:

1) дипломе о стеченом образовању;

2) уверења о положеном стручном испиту за обављање послова безбедности и здравља на раду;

3) потврде о радном искуству (за лице из члана 111. став 3. Закона);

4) уверења надлежног органа да подносилац захтева није правноснажно осуђен или му није изречена мера безбедности из члана 73. став 3. Закона;

5) доказа о спроведеном континуираном усавршавању знања (за обнављање лиценце);

6) доказа о уплати трошкова издавања или обнављања лиценце.

Лице из члана 111. став 3. Закона које је најмање три године пре ступања на снагу Закона, обављало послове безбедности и здравља на раду код послодавца из члана 48. Закона и које испуњава тражене услове може добити лиценцу за саветника за безбедност и здравље на раду.

Координатор у фази израде пројекта и координатор у фази извођења радова

Члан 5.

Захтев за издавање лиценце координатору за безбедност и здравље на раду у фази израде пројекта и координатору за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова садржи:

1) име и презиме подносиоца захтева;

2) ЈМБГ подносиоца захтева;

3) место и адреса становања.

Уз захтев се подноси копија:

1) уверења о положеном стручном испиту за обављање послова координатора за израду пројекта или координатора за извођење радова;

2) уверења надлежног органа да подносилац захтева није правноснажно осуђен или му није изречена мера безбедности из члана 73. став 3. Закона;

3) доказа о спроведеном континуираном усавршавању знања (за обнављање лиценце);

4) доказа о уплати трошкова издавања или обнављања лиценце.

Одговорно лице за преглед и проверу опреме за рад и преглед и испитивање електричних и громобранских инсталација, за испитивања услова радне средине, односно хемијских и физичких штетности (осим јонизујућих зрачења), микроклиме и осветљености и за испитивања услова радне средине – биолошких штетности

Члан 6.

Захтев за издавање лиценце одговорном лицу за преглед и проверу опреме за рад и преглед и испитивање електричних и громобранских инсталација, за испитивања услова радне средине, односно хемијских и физичких штетности (осим јонизујућих зрачења), микроклиме и осветљености и за испитивања услова радне средине – биолошких штетности, садржи:

- 1) име и презиме подносиоца захтева;
- 2) ЈМБГ подносиоца захтева;
- 3) место и адреса становања.

Уз захтев се подноси копија:

- 1) дипломе којом се потврђује стручна спрема лица за које се тражи издавање лиценце;
- 2) потврде или другог доказа о радном искуству лица за које се тражи издавање лиценце у обављању послова прегледа и провере опреме за рад и преглед и испитивање електричних и громобранских инсталација, испитивања услова радне средине, односно хемијских и физичких штетности (осим јонизујућих зрачења), микроклиме и осветљености и испитивања услова радне средине – биолошких штетности;
- 3) уверења надлежног органа да подносилац захтева није правноснажно осуђен или му није изречена мера безбедности из члана 73. став 3. Закона;
- 4) доказа о спроведеном континуираном усавршавању знања, односно други одговарајући доказ;
- 5) доказ о уплати трошкова издавања или обнављања лиценце.

Правно лице или предузетник за обављање послова безбедности и здравља на раду

Члан 7.

Захтев за издавање лиценце за обављање послова безбедности и здравља на раду садржи:

- 1) пословно име правног лица, односно предузетника;
- 2) адресу седишта правног лица, односно предузетника,
- 3) матични број правног лица, односно предузетника.

Уз захтев правно лице, односно предузетник подноси копију:

- 1) уговора о раду;
- 2) доказа о радном искуству запослених из члана 80. Закона о безбедности и здрављу на раду;
- 3) правни основ за коришћење просторија;
- 4) доказа о уплати трошкова издавања или обнављања лиценце.

Правно лице за обављање послова прегледа и провере опреме за рад и прегледа и испитивања електричних и громобранских инсталација, за испитивања услова радне средине, односно хемијских и физичких штетности (осим јонизујућих зрачења), микроклиме и осветљености и испитивања услова радне средине – биолошких штетности

Члан 8.

Захтев за издавање лиценце правном лицу за обављање послова прегледа и провере опреме за рад и прегледа и испитивања електричних и громобранских инсталација, за испитивања услова радне средине, односно хемијских и физичких штетности (осим јонизујућих зрачења), микроклиме и осветљености и испитивања услова радне средине – биолошких штетности, садржи:

- 1) пословно име правног лица;
- 2) адресу седишта правног лица;
- 3) матични број правног лица.

Уз захтев правно лице подноси:

- 1) методологије прегледа и провере опреме за рад и прегледа и испитивања електричних и громобранских инсталација, испитивања услова радне средине, односно хемијских и физичких штетности (осим јонизујућих зрачења), микроклиме и осветљености и испитивања услова радне средине – биолошких штетности које намерава да користи;
- 2) доказ да по основу права својине, закупа или лизинга поседује инструменте и уређаје, у складу са прописима у области безбедности и здравља на раду, техничким прописима и стандардима, који му обезбеђују да ефикасно може да примени методологије;
- 3) копију дипломе којом се потврђује стручна спрема за запослене из чл. 81, 82. и 83. Закона о безбедности и здрављу на раду;
- 4) копију уговора о раду за запослене из чл. 81, 82. и 83. Закона о безбедности и здрављу на раду;
- 5) правни основ за коришћење просторија, односно лабораторије за испитивања и анализе;
- 6) копију доказа о уплати трошкова издавања или обнављања лиценце.

Лиценца за обављање послова прегледа и провере опреме за рад и прегледа и испитивања електричних и громобранских инсталација, испитивања услова радне средине, односно хемијских и физичких штетности (осим јонизујућих зрачења), микроклиме и осветљености и испитивања услова радне средине – биолошких штетности издаје се, посебно, за сваку врсту послова утврђену у чл. од 8. до 11. овог правилника.

Просторија и техничка опремљеност за правно лице и предузетника за обављање послова безбедности и здравља на раду

Члан 9.

Правно лице или предузетник за обављање послова безбедности и здравља на раду, у погледу просторија и техничке опремљености, мора да испуњава следеће услове, и то:

- 1) да има најмање једну радну просторију у складу са прописом којим се уређују превентивне мере за безбедан и здрав рад на радном месту;
- 2) да радна просторија у којој се обавља делатност није истовремено и просторија за становање;
- 3) да има санитарну просторију;
- 4) да радна просторија у којој се обавља делатност није подрумска или таванска просторија;

5) да у радним просторијама постоји неопходна канцеларијска опрема за рад запослених и пријем странака (телефон, компјутер са интернет везом и сл.).

Просторија за правно лице за обаљање послова прегледа и испитивања

Члан 10.

Правно лице за обављање послова прегледа и провере опреме за рад и прегледа и испитивања електричних и громобранских инсталација, поред просторије и техничке опремљености из члана 9. овог правилника треба да има најмање још једну радну просторију.

Правно лице за испитивања услова радне средине, односно хемијских и физичких штетности (осим јонизујућих зрачења), микроклиме и осветљености и за испитивања услова радне средине – биолошких штетности у погледу просторија поред просторије и техничке опремљености из става 1. овог члана, могу да имају лабораторију за испитивања и анализе.

Техничка опремљеност за правно лице

Члан 11.

Правно лице за обављање послова прегледа и провере опреме за рад и прегледа и испитивања електричних и громобранских инсталација, за испитивања услова радне средине, односно хемијских и физичких штетности (осим јонизујућих зрачења), микроклиме и осветљености и за испитивања услова радне средине – биолошких штетности мора поседовати инструменте и уређаје, којима се у складу са прописима у области безбедности и здравља на раду, техничким прописима и стандардима могу вршити прегледи, провере и испитивања опреме за рад и услова радне средине у складу са прописом који уређује прегледе и провере опреме за рад и испитивања услова радне средине, а који су обухваћени прихваћеном методологијом.

Утврђивање испуњености просторних и техничких услова

Члан 12.

Поступак утврђивања испуњености просторних и техничких услова за рад правног лица из чл. 10. и 11. овог правилника обухвата проверу података из захтева и преглед радних просторија и техничке опремљености.

Прегледом радних просторија и техничке опремљености утврђује се усаглашеност стварног стања са достављеним подацима из захтева.

Рок за утврђивање испуњености просторних и техничких услова

Члан 13.

Испуњеност прописаних просторних и техничких услова за рад правног лица из чл. 10. и 11. овог правилника утврђује Управа за безбедност и здравље на раду – у року од 30 дана од дана пријема уредног захтева.

По извршеном прегледу радних просторија и техничке опремљености саставља се записник којим се утврђује испуњеност просторних и техничких услова за издавање лиценце.

Образац лиценце

Члан 14.

По утврђивању испуњености услова за издавање лиценце, лиценцу решењем издаје министар надлежан за послове рада (у даљем тексту: министар), у складу са законом.

На основу решења издаје се лиценца – на одговарајућем обрасцу (обрасци од 11 до 23), који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Продужавање рока важења лиценце

Члан 15.

Захтев за продужавање рока важења лиценце садржи:

- 1) име и презиме подносиоца захтева;
- 2) ЈМБГ подносиоца захтева;
- 3) место и адресу становања.

Уз захтев се подноси копија доказа о спречености за обављање послова у области безбедности и здравља на раду.

3. Обнављање лиценце

Сходна примена

Члан 16.

Одредбе овог правилника које се односе на начин издавања лиценци сходно се примењују и на начин обнављања лиценци.

Лицу из чл. 4, 5. и 6. овог правилника може се обновити лиценца ако је у периоду важења лиценце, у поступку континуираног усавршавања знања стекао одговарајући број бодова.

4. Одузимање лиценце

Покретање поступка

Члан 17.

Инспекторат за рад и Управа за безбедност и здравље на раду покрећу поступак за одузимање лиценце на основу предлога инспектора рада, односно овлашћеног службеног лица за вршење надзора и сачињеног записника којим је у складу са законом утврђено да ималац лиценце послове обавља супротно Закону.

Разлози за одузимање лиценце

Члан 18.

Лиценца се може одузети имаоцу лиценце, ако:

- 1) као стручно лице у области безбедности и здравља на раду поверене послове обавља немарно, незаконито, неблаговремено, нестручно или непрофесионално па својим чињењем или нечињењем допринесе угрожавању живота или здравља ангажованих лица;
- 2) у поступку израде стручног налаза и израде извештаја из безбедности и здравља на раду поступа супротно закону, прописима, стандардима и методологији за прегледе и испитивања;
- 3) му је изречена правноснажна судска одлука у складу са чланом 73. став 3. Закона;
- 4) у другим случајевима прописаним законом.

5. Прелазне и завршне одредбе

Престанак важења ранијег прописа

Члан 19.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о условима за издавање лиценци за обављање послова у области безбедности и здравља на раду („Службени гласник РС”, бр. 16/18 и 5/22).

Ступање на снагу

Члан 20.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, осим одредаба чл. 4. и 5. које се примењују од 1. новембра 2024. године.

Број 110-00-00002/2023-01

У Београду, 4. септембра 2024. године

Министар,

Немања Старовић, с.р.

Прилози

Образац 1 - Захтев за издавање/обнављање лиценце саветнику за безбедност и здравље на раду

Образац 2 - Захтев за издавање/обнављање лиценце сараднику за безбедност и здравље на раду

Образац 3 - Захтев за издавање/обнављање лиценце координатору за безбедност и здравље на раду у фази израде пројекта, односно координатору за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова

Образац 4 - Захтев за издавање/обнављање лиценце одговорном лицу

Образац 5 - Захтев за издавање/обнављање лиценце правном лицу или предузетнику за обављање послова безбедности и здравља на раду

Образац 6 - Захтев за издавање/обнављање лиценце правном лицу за обављање послова прегледа и провере опреме за рад и прегледа и испитивања електричних и громобранских инсталација

Образац 7 - Захтев за издавање/обнављање лиценце правном лицу за обављање послова испитивања услова радне средине, односно хемијских и физичких штетности (осим јонизујућих зрачења), микроклиме и осветљености

Образац 8 - Захтев за издавање/обнављање лиценце правном лицу за обављање послова испитивања услова радне средине - биолошких штетности

Образац 9 - Захтев за продужење рока важења лиценце

Образац 10 - Захтев за продужавање рока важења лиценце

Образац 11 - Лиценца за обављање послова саветника за безбедност и здравље на раду

Образац 12 - Лиценца за обављање послова саветника за безбедност и здравље на раду

Образац 13 - Лиценца за обављање послова сарадника за безбедност и здравље на раду

Образац 14 - Лиценца за обављање послова сараданика за безбедност и здравље на раду

Образац 15 - Лиценца за обављање послова координатора за безбедност и здравље на раду у фази израде пројекта

Образац 16 - Лиценца за обављање послова координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова

Образац 17 - Лиценца за обављање послова одговорног лица за пореглед и проверу опреме за рад и преглед и испитивање електричних и громобранских инсталација

Образац 18 - Лиценца за обављање послова одговорног лица за испитивања услова радне средине, односно хемијских и физичких штетности (осим јонизујућих зрачења), микроклиме и осветљености

Образац 19 - Лиценца за обављање послова одговорног лица за испитивања услова радне средине - биолошких штетности

Образац 20 - Лиценца за обављање послова безбедности и здравља на раду

Образац 21 - Лиценца за обављање послова прегледа и провере опреме за рад и прегледа и испитивања електричних и громобранских инсталација

Образац 22 - Лиценца за обављање послова испитивања услова радне средине, односно хемијских и физичких штетности (осим јонизујућих зрачења), микроклиме и осветљености

Образац 23 - Лиценца за обављање послова испитивања услова радне средине - биолошких штетности